

1501356-13.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de trafico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501356-13.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501356-13.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR LOPES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

JOÃO VITOR LOPES DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo consta da inicial, no dia 10 de junho de 2022, por volta das 16h45, na Rua Patrocínio Paulista, nº 124, Vila Heleamar, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 47 (quarenta e sete) porções de cocaína, 82 (oitenta e duas) porções de crack e 38 (trinta e oito) porções de Cannabis Sativa L, substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denuncia foi recebida em 21 de junho de 2022 (fls.59). O acusado foi citado e ofertou resposta à acusação (fls. 68/71).

Nesta data foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório, no final. Em debates orais, o Ministério Público postulou pela procedência do pedido condenatório, sem óbice à aplicação do redutor e pena mínima. Por sua vez, a defesa pugnou pela absolvição do réu e fez pedidos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do delito está inserta no laudo definitivo de fls. 82/84- o qual atesta que as substâncias apreendidas figuram entre aquelas proibidas pela legislação vigente.

O acusado perante a autoridade policial manteve-se silente. Em Juízo, confessou os fatos. Disse que tem 19 anos, é primário e sem passagem pela Vara da Infância e Juventude. Quanto aos fatos, narrou estar arrependido e que só começou a traficar por estar precisando de dinheiro para o seu sustento.

A confissão foi confirmada pelo depoimento judicial, o qual confirmou que o acusado foi preso em flagrante, em conhecido como ponto de venda de drogas, com uma sacola, com entorpecentes. Informalmente, confessou os fatos e não conhecia o acusado. Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos agentes pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos.

In casu, as provas coligidas evidenciam a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de tráfico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Primeira fase: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda fase: Deixo de considerar as atenuantes da menoridade de 21 anos

(Dn:25/04/2003) e da confissão, pois a pena já se encontra no seu patamar mínimo.

Terceira fase: o réu faz jus ao redutor (§ 4ª, artigo 33, da Lei 11.343/06). Com efeito, as circunstâncias pessoais e delitivas lhes são favoráveis.

Tem 19 anos e é primário. Além disto, a quantidade de droga era pouca e não há outras circunstâncias que demonstrem vínculo associativo ou atividade de venda ilícita estruturada, tratando-se assim, de traficante eventual e que não faz do comércio espúrio seu meio de vida, o denominado "tráfico de pequena monta".

Por todas estas razões, a diminuição será de 2/3, passando a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Ante as condições favoráveis, possível a fixação do regime aberto (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6ª. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz. Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas para a prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO O RÉU JOÃO VITOR LOPES DA SILVA, RG: 54299847, CPF: 538.034.898-06, nascido em 25/04/2003, filho de POLIANA LOPES DA SILVA, como incurso no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

Por consequência, o réu poderá recorrer em liberdade- sua condição atual.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 01 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA